

1525512-71.2021.8.26.0228
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADRIANO DOS SANTOS NERES e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ADRIANO DOS SANTOS NERES, qualificado à fl. 14, e de PEDRO OCTAVIO ALCANTARA OLIVEIRA, qualificado à fl. 15, como incurso nas sanções impostas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1525512-71.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1525512-71.2021.8.26.0228
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ADRIANO DOS SANTOS NERES e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de ADRIANO DOS SANTOS NERES, qualificado à fl. 14, e de PEDRO OCTAVIO ALCANTARA OLIVEIRA, qualificado à fl. 15, como incurso nas sanções impostas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.
No dia 20 de outubro de 2021, por volta das 14h30min, à Rua Soberania Divina, 147, Lajeado, nesta cidade e comarca, os réus, em concurso e unidade de desígnios, traziam consigo, para entrega a consumo de terceiros, 119 porções de Cocaína (massa líquida 32 g), 21 porções de Cocaína (massa líquida 9 g), 34 porções de Cocaína (massa líquida 16 g) e 103 porções de maconha, substância Tetrahydrocannabinol

(massa líquida 141,8g), substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão a fls. 07 e laudo de constatação a fls. 66/69).

Pois bem.

Segundo apurado, na data dos fatos, os denunciados dirigiram-se ao logradouro portando as substâncias entorpecentes acima mencionadas.

Após denúncia sobre tráfico de drogas no local dos fatos, já conhecido como ponto de venda de tóxicos, policiais civis dirigiram-se para lá, em viatura descaracterizada.

Os agentes logo viram os denunciados e, de campana, observaram a movimentação. Foi possível perceber a dinâmica dos indiciados, ADRIANO seria responsável por servir a droga, enquanto PEDRO responsável por receber o dinheiro e autorizar a entrega da droga, então resolveram abordá-los.

Em busca pessoal, no bolso da calça de PEDRO foi localizada a quantia de R\$ 111,00, em notas trocadas de R\$ 2,00 e R\$ 5,00 e R\$ 10,00. E, em vistoria a um buraco próximo a ADRIANO, foram encontrados 119 microtubos, 21 papелotes, 34 invólucros, todos de Cocaína, e 103 porções de maconha.

Os denunciados foram conduzidos ao distrito policial e presos em flagrante, onde formalmente interrogados, permaneceram em silêncio.

As circunstâncias dos fatos, notadamente a posse e a variedade das drogas apreendidas, a forma de embalagem, dividida em pequenas porções, em local conhecido como ponto de venda de drogas, e a quantia apreendida, evidenciam a mercancia dos entorpecentes.

Prisão preventiva (76/79).

Em 10/11/21, recebida a denúncia (fls. 105).

Réus citado. Defesa prévias (fls. 161/167 e 115/116).

Manutenção da denúncia (fls. 126/127 e 176).

Concessão da liberdade provisória a ambos os réus (fls. 126/127).

Laudo toxicológico (fls. 140/143).

Em 02/02/22, por falta de tempo hábil para a realização de audiência, redesignado o ato.

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1), no(s) boletim(ins) de ocorrência(s) (fls. 2/4), no auto de exibição e apreensão (fls. 7), no laudo de constatação (fls. 66/69), no laudo toxicológico (fls. 140/143) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa.

Os elementos produzidos em sede investigativa foram corroborados pelas provas produzidas em juízo.

O policial civil WENDEL AUGUSTO COSTA DA SILVA DANTAS, em juízo, narrou que lembra de terem recebido uma denúncia e que, ao se dirigirem ao local, havia comercialização de drogas; que ali seria ponto de tráfico; que ele e seu parceiro fizeram breve campana, de 20 (vinte) minutos e, então, viram como tudo funcionava; que o mecanismo era que um recebia o dinheiro e o outro pegava a droga num muro e dava para o usuário; que então fizeram a abordagem e que eles estariam até almoçando, no momento; que não conseguiram pegar nenhum usuário, mas pegaram entre 110 e 120 reais com um e com o outro, nada; que foram até à delegacia e fizeram o flagrante; que se recorda de papелotes e tubos e que seriam 170 de cocaína, e 110/120 trouxinhas de maconha; que não se recorda se confessaram; que começaram a almoçar e não tiveram nenhuma reação ao serem abordados; que nunca viu os réus anteriormente; que as drogas foram encontradas no muro, nas costas de onde estavam; que alcançavam o muro, bastando se virarem; que ambos estavam próximos ao muro, um mais próximo ao buraco (onde estava a droga) e o outro um pouco mais afastado; que mais de uma pessoa comprou as drogas com eles.

O policial civil ANDRE GECCHERLE TREVISAN, em juízo, narrou que receberam uma denúncia anônima na delegacia e foram averiguar com uma viatura descaracterizada; que ficaram entre 10/15 minutos em campana; que na região, o local é conhecido por ser ponto de drogas; que na abordagem não conseguiram pegar nenhum comprador; que

um retirava o dinheiro e o outro pegava o produto; que a droga ficava guardada perto do muro; que abordaram os réus e localizaram dinheiro, algo em torno de 70/100 reais; que não se recorda se eram notas trocadas; que confessaram que estariam traficando e por isso levaram eles para a delegacia; por fim, que não se recorda se localizaram drogas, somente o dinheiro.

O réu ADRIANO DOS SANTOS NERES, em juízo, optou por ser réu confesso. Narrou que ele realmente se deixou levar e ele e o Pedro foram convidados num momento em que estavam muito apertados; que ele mesmo trabalha, mas no momento estava muito apertado; que ele era o responsável por entregar a droga e o Pedro era quem recebia o dinheiro.

O réu PEDRO OCTAVIO ALCÂNTARA OLIVEIRA, em juízo, optou por ser réu confesso. Narrou que é como realmente os policiais falaram, que ele estava, sim, fazendo o que os policiais falaram; que ele era o responsável por receber o dinheiro do tráfico e autorizar a entrega da droga e que o Adriano é quem servia a droga. Os policiais narraram que realizaram abordagem dos réus, em local de traficância, guardando expressiva quantidade de entorpecentes. Ambos os réus confessaram os fatos. Portanto, a condenação dos Réus é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que os acusados são primários, conforme fls. 138 e 139. Ademais, a quantidade total de drogas apreendidas não ultrapassa a praxe dos feitos que tramitam perante este Juízo. Assim, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Vale apontar que os Réus confessaram os fatos, de modo que a pena deve ser mantida no patamar anterior, ante a proibição da Súmula 231, STJ.

Na terceira fase, sendo os Réus primários e não havendo nos autos elementos indicativos de que integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades criminosas, com base no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06, reduzo a pena dos acusados em 2/3 (dois terços), fixando-as em 01 ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, e que torno definitiva.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo ambas as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções.

Em caso de descumprimento, fixo o regime aberto, por mais adequado ao caso concreto. Tendo em vista a quantidade de pena imposta, a substituição da pena privativa de liberdade e o regime prisional fixado, autorizo o recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno ADRIANO DOS SANTOS NERES, qualificado à fl. 14, e de PEDRO OCTAVIO ALCANTARA OLIVEIRA, qualificado à fl. 15 como incurso nas sanções impostas no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas medidas restritiva de direito, na forma acima especificada, e 166 dias-multa, no mínimo-legal, atualizadas desde a data dos fatos. Indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à ambos os réus..

Decreto a destruição das drogas apreendidas e perdimento do dinheiro apreendido. Oficie-se.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 04 de maio de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.